

1500497-23.2019.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Patrícia Padilha

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito

Policial - 2058009/2019 - 04º D.P. GUARULHOS, 3859009 - 04º D.P. GUARULHOS,

1284/19/212 - 04º D.P. GUARULHOS, 2058009 - 04º D.P. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

3ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500497-23.2019.8.26.0535 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500497-23.2019.8.26.0535

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito

Policial - 2058009/2019 - 04º D.P. GUARULHOS, 3859009 - 04º D.P. GUARULHOS,

1284/19/212 - 04º D.P. GUARULHOS, 2058009 - 04º D.P. GUARULHOS, 1284/19/212 - 04º

D.P. GUARULHOS, 2058009/2019 - 04º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

DAVI THIAGO SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Padilha

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO denunciou DAVI THIAGO SILVA por infração ao artigo 33, caput da Lei 11.343/06, porque, no dia 25 de fevereiro de 2019, por volta das 11h25, na Rua Trinta e Dois, altura do número 130, na Via Pública, nesta cidade e Comarca de Guarulhos, trazia consigo, para fins de tráfico, vendia: 26 porções de maconha; 38 unidades de cocaína, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi notificado, ofertou defesa preliminar, a denúncia foi recebida, o réu foi citado. Durante a instrução foram colhidos os depoimentos de duas testemunhas e o acusado foi interrogado. O MP pugnou pela procedência da ação. A Defesa alegou em resumo crime impossível, RA, RD, Recurso em Liberdade.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A AÇÃO É PROCEDENTE.

Há provas suficientes de autoria e materialidade delitiva.

A materialidade vem consubstanciada no auto de exibição e apreensão de fls, 12; laudo de constatação (fls. 28/32) e exames químicos toxicológicos positivos para substâncias entorpecentes (fls.83/88).

A autoria também é certa.

O réu, na fase policial ficou silente (fls. 9), em Juízo, negou o crime, disse que na época estava no lugar para usar drogas. A negativa do increpado não convence.

De efeito, os policiais, pessoas estranhas ao acusado foram uníssomos nas duas fases da persecução penal em apontar o increpado em situação de traficância.

A testemunha Milton narrou que no dia dos fatos encontrou o réu e outro indivíduo, numa biqueira de drogas, ao aborda-los, o réu saiu correndo, conseguiram detê-lo e com ele encontrou drogas, cocaína e maconha, a ação foi bem rápida, não viu a entrega, a mercancia, viu o réu com a bolsa na mão, viu onde ele lançou a sacola com as drogas.

A testemunha Erisson recordou-se dos fatos disse que no dia dos fatos estava em patrulhamento pelo local, levantou através dos moradores que lá havia tráfico de entorpecentes, foi ao local indicado avistou o réu e um outro indivíduo sentados embaixo de uma árvore, eles fugiram ao avistarem a polícia, durante a fuga o réu jogou uma sacola azul que continha as substâncias entorpecentes.

Insta consignar que: .." os depoimentos dos policiais tem valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos". (STJ, Agr. Regimental no HC 684.145/SP, Rel Min. Jessuino Rissato, Quinta Turma, j. 26/10/2021, DJE 03/11/2021).

l

Pois bem, o réu estava num ponto de drogas, com uma sacola contendo 64 porções de substâncias entorpecentes, entre maconha e cocaína, evadiu-se para tentar evitar a sua busca, as drogas foram apreendidas, estes fatos provam que ele trazia consigo drogas com o propósito de traficar.

Por fim, irrelevante que a mercancia não tenha sido presenciada pelas testemunhas ouvidas em juízo, pois, o artigo 33 caput da Lei 11.343/06 é um tipo penal múltiplo, basta a prova de um verbo dos tipificados para caracterizar o delito e no vertente caso, restou evidenciado que o réu trazia consigo as drogas, com o fito de tráfico.

Portanto, de rigor a condenação, passo a dosimetria da pena.

DA DOSIMETRIA DA PENA.

Na primeira fase, face variedade de drogas, maconha e cocaína, e quantidade 64

porções, fixo a pena base um pouco acima do mínimo legal em 5 anos e 2 meses de reclusão.

Na segunda fase, não há causa que justifique a mudança da pena, mantenho no mesmo patamar.

Na terceira fase, há a causa de diminuição da pena do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06, o réu é primário, ostenta passagem por roubo posterior a este fato, pendente de julgamento, pois bem, entendo que a pena deve ser reduzida próximo do redutor mínimo, pois, embora não haja prova do acusado viver do crime, ou ser comprometido com organização criminosa, não há elementos indicativos que tenha ocupação lícita e tinha expressiva quantidade de drogas em seu poder, assim, reduzo a sua pena em 1/5, restando a pena final de 4 (quatro) anos; 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias.

O regime de cumprimento da pena privativa de liberdade é o inicial SEMIABERTO conforme artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 considerando valor da pena, neste ponto, destaco o voto do desembargador Ruy Alberto Leme Cavaleiro, nos autos do processo 1500245.12.2019.8.26.0570, cujo entendimento perflho, qual seja, "Não obstante o meu convencimento quanto à propriedade do regime fechado, é de rigor a modificação para o regime semiaberto, nos termos da decisão prolatada pela 6ª Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça do HC 596.603, de observância obrigatória. Diante desse entendimento, fixo o regime no inicial semiaberto, diante da primariedade, benefício do redutor previsto no art. 33, §4º da Lei 11.343/06 e quantidade da pena imposta, nos termos do artigo 33, §2º b do CP". Incompossível substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, face valor da pena, bem como por não ser medida socialmente recomendável ante os efeitos nefastos do delito perpetrado e por não ser medida suficiente a reprimir e coibir o crime em questão.

Adotando o mesmo critério acima, fixo a pena de multa em 440 dias multa, cada dia multa fixado no mínimo legal.

Do Exposto, JULGO PROCEDENTE a ação e condeno DAVI THIAGO SILVA por violação ao artigo 33 caput, §4º da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 4 (QUATRO) anos; 1 (UM) mês e 18 (DEZOITO) dias de reclusão, sob o regime inicial SEMIABERTO, e a pena pecuniária de 440 (QUATROCENTOS E QUARENTA) dias multa, cada dia multa fixado no mínimo legal.

Determino a destruição das drogas.

O réu responde a este processo em liberdade, não há pedido de prisão preventiva, poderá apelar em liberdade.

Após o trânsito em julgado, oficie-se o TRE e expeça-se mandado de prisão sob o regime inicial SEMIABERTO.

Oportunamente, archive-se.

P.R.I.C.

Guarulhos, 25 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA